

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1963/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายมานิจ มีสวัสดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (1)

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9)

พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 116

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานขายและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มิได้ขอให้ลงโทษจำเลยฐานเสพเมทแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ก่ล้องและกรวยเสพวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องมือและอุปกรณ์หรือภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุที่เกี่ยวข้องกับความผิดในคดีตามที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หรือเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ขอให้ลงโทษตามที่บัญญัติไว้ มาตรา 33 (1) แห่ง ป.อ. เช่นเดียวกัน จึงไม่อาจริบได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 4, 5, 6, 13 ทวิ, 62, 89, 106, 116 ป.อ. มาตรา 3, 32, 33 ริบเมทแ

มเฟตามีนของกลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข คื่นธนบัตรจำนวน 220 บาท ที่ใช้หล่อ
ชื่อของกลางแก่เจ้าของและริบของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62 วรรคหนึ่ง, 89, 106 (ที่ถูก
มาตรา 106 วรรคหนึ่ง) ให้ริบกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 ฐานขายเมทแอม
เฟตามีน จำคุก 5 ปี ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองจำคุก 1 ปี รวมจำคุก
6 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 4
ปี ริบกล่อง 1 อัน กรวยที่ทำจากกระดาดตะกั่ว 1 อัน และเมทแอมเฟตามีนของ
กลางให้แก่กระทรวงสาธารณสุข คื่นธนบัตรที่ใช้หล่อชื่อจำนวน 220 บาท แก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความ
ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานขายเมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นบทหนักตาม
ป.อ. มาตรา 90 จำคุก 5 ปี ลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก
3 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ริบของกลาง คือกล่องเสฟวัตถุออก
ฤทธิ์และกรวยเสฟวัตถุออกฤทธิ์ทำจากกระดาดตะกั่ว ซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการเสฟเมท
แอมเฟตามีนของจำเลย และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนในส่วนนี้นั้น เห็นว่า คดีนี้โจทก์

ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานขายและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มิได้ขอให้ลงโทษจำเลยฐานเสพเมทแอมเฟตามีนโดยฝ่าฝืนกฎหมาย กล้องและกรวยเสพวัตถุออกฤทธิ์ (เมทแอมเฟตามีน) ดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องมือและอุปกรณ์หรือภาชนะหรือหีบห่อที่บรรจุที่เกี่ยวข้องเนื่องกับความผิดในคดีตามที่โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 หรือเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดตามที่โจทก์ขอให้ลงโทษตามที่บัญญัติไว้ มาตรา 33 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญาเช่นเดียวกัน จึงไม่อาจริบได้ แม้จำเลยไม่ได้ฎีกา แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกาเห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วย มาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์เฉพาะส่วนที่ขอให้ริบกล้องและกรวยเสพวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(จำรูญ แสนภักดี-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาร วงศ์-วสันต์ ตริสุวรรณ)

ศาลอาญาธนบุรี - นายวิชา ชินวงศ์พราหม์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุรพล เตชะกำธร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ